

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5721/2548

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายปรีดา อุดมทรัพย์ กับพวก
นายจักรชัย เจียมเลิศวิวัฒน์ กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 19, มาตรา 145

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 12

การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการดังกล่าวเป็นความผิดหลายกรรม ซึ่งกระทำลงในท้องที่ต่างๆ กัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (4) มิใช่ปัญหาที่ต้องพิจารณาในเรื่องเป็นความผิดต่อเนื่องหรือความผิดที่กระทำลงในหลายท้องที่ตามมาตรา 19 (2) (3)

ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการดังกล่าว ในชั้นต้นพนักงานสอบสวนยังมิได้แจ้งข้อหาให้แก่จำเลยที่ 2 ทราบ และมีได้ดำเนินคดีในข้อหานี้ เมื่ออัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการแก่จำเลยที่ 2 ในข้อหานี้ ย่อมถือได้ว่าอัยการจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีคำสั่งให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อหานี้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นชอบกับคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 อันจะทำให้คำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานดังกล่าวเป็นที่ยุติ เมื่อสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังอัยการสูงสุดพิจารณาเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมี

ความเห็นแย้งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานยักยอกและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนฯ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคสอง การที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 ด้วย จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 12 ที่ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาล หาได้สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคสอง ไม่ คำสั่งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ของอัยการสูงสุดย่อมชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2533 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชีบริษัทเหมืองแร่โอภาส จำกัด และจำเลยที่ 2 ร่วมกันยื่นคำขอรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของบริษัทเหมืองแร่โอภาส จำกัด ในที่ดินประทานบัตรที่ 6672/6348 (49/2518), 6673/6349, 6674/2420 (50/2519), 6675/6420 และ 6699 โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดิน อำเภอ ท่ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารบันทึกถ้อยคำ (แบบ พิสูจน์) ขออนุญาตออกเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารราชการว่านางสดสี อุดมทรัพย์ ประธานกรรมการของบริษัทได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ลูกหลานและนางรัมภา กุล วานิช มารดาจำเลยที่ 2 และมารดาจำเลยที่ 2 ยกให้แก่จำเลยที่ 2 และอ้างว่าไม่อาจ นำนางสดสีมาให้อภัยคำต่อเจ้าพนักงานได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะนางสดสีมิได้ ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่นางรัมภา และนางสดสีสามารถไปพบและให้อภัยคำต่อเจ้า พนักงานได้ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานหลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงออกเอกสารสิทธิ

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ในที่ดินประทานบัตรดังกล่าว รวม 13 แปลง คือ น.ส.3 ก. เลขที่ 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1767, 1768, 1769, 1771, 1821 แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดิน ใส่ชื่อจำเลยที่ 2 และบุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดิน จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เอกสาร บันทึกรายการที่ดินดังกล่าวในการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยประการที่น่า จะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และประชาชน และจำเลยทั้งสองร่วมกันนำ เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมไปใช้ขายให้แก่บริษัทสำเภापเพชร จำกัด แล้วร่วมกันยกยอกเงินค่าที่ดินไป เหตุเกิดที่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตปทุมวัน ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด สาขาถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาอัมรินทร์พลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91, 267, 268, 352, 353, 354 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้หรือคืนเงิน 386,859,000 บาท แก่ กองทรัพย์สินของบริษัทเหมืองแร่โอภาส จำกัด

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายปรีดา อุดมทรัพย์ นางสุมิตรา (มาชาโกะ) อุดมทรัพย์ นาย ธเนศ อุดมทรัพย์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะ จำเลยที่ 1

ระหว่างพิจารณา โจทก์รวมทั้งสามยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ความผิดฐาน
ยักยอก ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 267 จำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน
และปรับ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 นำที่ดินประทาน
บัตรของบริษัทเหมืองแร่โอภาส จำกัด ที่สิ้นอายุสัมปทานไปขออนุญาตหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) โดยจำเลยที่ 2 แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารบันทึกถ้อยคำ (แบบ
พิสูจน์) ขออนุญาตเอกสารสิทธิที่ดินซึ่งเป็นเอกสารราชการว่า นางสดสี อุดมทรัพย์ ยก
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางรัมภา กุลวานิช แล้วนางรัมภายกต่อให้แก่จำเลยที่ 2
ทั้งที่นางสดสีไม่เคยยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางรัมภา และจำเลยที่ 2 ใช้เอกสาร
บันทึกถ้อยคำดังกล่าวเป็นหลักฐานในการขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส. 3 ก.) เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอท้ายเหมืองออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ให้แก่จำเลยที่ 2 คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2
ประการแรกว่า ในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจัดข้อความอันเป็นเท็จลงใน

เอกสารราชการและใช้เอกสารราชการดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 ได้มีการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อนี้ได้รับความตามคำฟ้อง และทางนำสืบของโจทก์ว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แจ้งข้อหาและดำเนินคดีสอบสวนจำเลยที่ 2 ในความผิดดังกล่าว ซึ่งเหตุเกิดที่ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงากับสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 2 ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เห็นว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดหลายกรรม ซึ่งกระทำลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (4) หาใช่ปัญหาที่ต้องพิจารณาในเรื่องเป็นความผิดต่อเนื่องหรือความผิดที่กระทำลงในหลายท้องที่ตามมาตรา 19 (2) (3) หรือไม่ ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ จึงถือได้ว่า ได้มีการสอบสวนในความผิดฐานนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 อีกประการหนึ่งว่า อัยการสูงสุดมีอำนาจสั่งฟ้อง จำเลยที่ 2 ในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 หรือไม่ ข้อนี้ข้อเท็จจริงได้รับความตามเอกสารหมาย ป.ล.3 (ศาลอาญา) ว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ตได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 35, 36, 42 และฐานร่วมกันยักยอกให้อัยการจังหวัดภูเก็ตพิจารณา อัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยที่ 2 ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนและสั่งฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 ด้วย โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดังกล่าวเพิ่มเติมให้จำเลยที่ 2 ทราบก่อนฟ้อง แต่อัยการ

พิเศษประจำเขต 8 มีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยที่ 2 ทุกข้อหา ส่วนความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 ผู้เสียหายมิได้แจ้งความให้พนักงาน สอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องดำเนินการในข้อหานี้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่ง อัยการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามความเห็นของอัยการพิเศษประจำเขต 8 โดยมี คำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ทุกข้อหา และยุติการดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 2 ในความผิดฐาน แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้เอกสาร ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 เมื่ออัยการจังหวัดภูเก็ตส่ง สำนวนพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณา ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมี ความเห็นแย้งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความ ผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 86, 353, 354 เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้ เอกสารราชการนั้น ในชั้นต้นพนักงานสอบสวนยังมิได้แจ้งข้อหาให้แก่จำเลยที่ 2 ทราบ และได้ดำเนินคดีในข้อหานี้มาแต่แรก เมื่ออัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ยุติ การดำเนินการแก่จำเลยที่ 2 ในข้อหานี้ ย่อมถือได้ว่าอัยการจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีคำ สั่งให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ในข้อหาดังกล่าว การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ ได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อหานี้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นชอบกับ คำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 อันจำทำให้คำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานดังกล่าว เป็นที่สุดดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกา เมื่อสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังอัยการสูงสุด พิจารณาเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นแย้งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิด ฐานยกยอกและความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจด ทะเบียน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคสอง การ ที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจด

ข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการดังกล่าว ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268 ด้วยนั้นเป็นการใช้อำนาจตามพระราช
บัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 12 ที่ให้อัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้
ทุกศาล หาได้สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 วรรคสอง
ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ คำสั่งให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ของอัยการสูงสุดย่อมชอบด้วย
กฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ปัญหาตามฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 2 ไม่จำต้อง
วินิจฉัยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่กล่าวมาฟัง
ไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(รัตน์ กองแก้ว-มงคล ทับเที่ยง-พินิจ บุญชัด)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ